

Nr. 110 Referentenbesprechung im Reichsjustizministerium vom 6. Juli 1939, 17.30 Uhr

R 43 II/1204a, Bl. 54–63 Niederschrift des RJuM, Umdruck¹

Anwesend: MD E. Schäfer (Vorsitz), MR Dörffler, OLGR K. Schäfer, LGD Schafheutle, StA Estl, Westphal, LGR Geßler, Kümmerlein (RJuM); SS-Gruf. Scharfe, SS-Stubaf. Reinecke (HA SS-Gericht); SS-Stubaf. Bender (Insp. SS-Verfügungstruppe); MDgt. Bracht, MR Grunewald, OTL d. Pol. Zupke, Hptm. d. Pol. Boguslawski, Stier (HA Orpo); RR Ehaus, RAss. Heinze (HA Sipo); MR Rademacher (RFM); RR Damm (RIM); RR Schölz (OKW); ORR Rabe (Rkei).

Beginn: 17:30

Ort: Reichsjustizministerium

[SONDERSTRAFGERICHTSBARKEIT FÜR DIE SS UND POLIZEI]

Ministerialdirektor Schäfer bezeichnet als Gegenstand der Besprechung das Schreiben des Reichsleiters Bormann vom 26. Juni 1939, nach dem der Führer auf Vortrag des Reichsführers SS entschieden hat, daß sowohl für die SS-Division Totenkopfverbände wie für die SS-Division Verfügungstruppe, als auch für die mobile, d. h. im Protektoratsgebiet befindliche Polizei je ein Kriegsgericht sofort gebildet werden solle². Die gesetzliche Regelung, die danach erforderlich sei, mache eine Klärung insbesondere folgender Fragen nötig:

– 1.

Welcher Personenkreis soll von der neuen Gerichtsbarkeit erfaßt werden?

– 2.

Sollen für diesen Personenkreis nicht nur Kriegsgerichte eingeführt werden, die in einem der Militärstrafgerichtsordnung³ entsprechenden Verfahren urteilen, sondern soll er auch einem dem Militärstrafgesetzbuch⁴ entsprechenden sachlichen Recht unterstellt werden?

– 3.

Wie sollen die Gerichte zusammengesetzt sein und welcher Rechtsmittelzug soll vorgesehen werden?

– 4.

¹ Dem RMRk z. Hd. ORR Rabe am 8. 7. 1939 übersandt; R 43 II/1204a, Bl. 53. Auch in R 2/12196, unfol.; ebd. ferner ein Sitzungs-Vm. des MR Rademacher/RFM (hiernach die Uhrzeit). Zu der Besprechung hatte der RJuM mit Schnellbrief vom 30. 6. 1939 unter Verweis auf das Schreiben Bormanns (u. Anm. 2) eingeladen, am 1. 7. war sie auf Wunsch des RFSSChDP noch vom 4. auf 6. 7. verlegt worden; R 43 II/1204a, Bl. 50 f.; APK I 1, Reg. Nr. 13659; I 2, Reg. Nr. 23966. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 653 f.; BANACH, Heydrichs Elite, S. 145–147; VIEREGGE, Gerichtsbarkeit, S. 13–17; WEGNER, Polit. Soldaten, S. 319–321. – Teilweise inkonsequenter Gebrauch der indirekten Rede wie in der Vorlage beibehalten.

² M. Bormann an RIM Frick, RMRk Lammers, RJuM Gürtner und RFM Schwerin v. Krosigk („Persönlich! Einschreiben!“), Obersalzberg 26. 6. 1939. Es lautete: „Auf gestrigen Vortrag des Reichsführers SS hin hat der Führer, wie ich Ihnen in seinem Auftrage mitteile, entschieden, daß sowohl für die SS-Division ‚Totenkopfverbände‘, wie für die SS-Division ‚Verfügungstruppe‘, als auch für die mobile, d. h. im Protektorats-Gebiet befindliche Polizei je ein Kriegsgericht sofort gebildet werden solle.“ R 43 II/1204a, Bl. 49; R 2/12196. – Berichte über mehrere Gewaltverbrechen von SS- und Polizeiangehörigen im ProtBM, welche der Nachprüfung durch die reguläre Strafjustiz entzogen werden sollten und also die seit Dez. 1938 im Grundsatz feststehende Entscheidung Hitlers zugunsten einer SS- und Polizei-Sonderstrafgerichtsbarkeit (u. Anm. 5) beschleunigt haben dürften, s. R 43 II/1204a, Bl. 70–78.

³ Hinweise bei Dok. Nr. 114 Anm. 4. An ihre Stelle trat mit Kriegsbeginn die *KriegsstrafverfahrensO*; s. Dok. Nr. 132 Anm. 14.

⁴ In der Fassung vom 16. 6. 1926 (RGBl. I S. 275), mit Kriegsbeginn abgelöst durch die *KriegssonderstrafrechtsVO*; s. ARH III, Nr. 82 Anm. 1 und 17; ARH V, Nr. 264.

Ist es angängig, bei der gesetzlichen Regelung von den bisherigen Arbeiten des Ausschusses der Akademie für Deutsches Recht und dem vorbereiteten Entwurf eines SS -Strafgesetzes auszugehen⁵ oder verlangt die Anordnung, daß die Kriegsgerichte „sofort“ einzurichten sind, eine andere Lösung? SS-Gruppenführer Scharfe teilt mit, daß der Reichsführer SS ihm über den Vortrag beim Führer und die zu treffenden Maßnahmen das Folgende mitgeteilt habe: Das Schreiben des Reichsleiters Bormann lasse die Einzelheiten der neuen Gerichtsbarkeit nicht ganz klar ersehen. Der in dem Schreiben verwendete Ausdruck „Kriegsgerichte“ deute nicht etwa darauf hin, daß Standgerichte eingerichtet werden sollen. Vielmehr sollen nach dem Vorbild der Militärstraferichte Gerichte erster, zweiter und dritter Instanz gebildet werden. Die drei Kriegsgerichte, die das Schreiben erwähne, seien nur die Gerichte des ersten Rechtszuges. Zu ihnen sollen ein Obergericht und ein Oberstes Gericht hinzutreten. Für den der neuen Gerichtsbarkeit unterworfenen Personenkreis sei nicht nur die Militärstraferichtsordnung, sondern auch das Militärstrafgesetzbuch entsprechend anzuwenden. Der Gerichtsbarkeit sollen unterworfen sein:

– 1.

Die Angehörigen der SS -Verfügungstruppe und der SS -Totenkopfverbände einschließlich der SS -Junkerschulen, sowie im Mobilmachungsfall die sogenannten Polizeiverstärkungen.

– 2.

die hauptamtlichen Angehörigen des Sicherheitsdienstes der SS .

– 3.

die hauptamtlichen Angehörigen der SS -Stäbe vom Oberabschnitt an aufwärts,

– 4.

die gesamte im Protektoratsgebiet befindliche Polizei, nämlich die uniformierte Schutzpolizei, die Gendarmerie, die Kriminalpolizei und die Geheime Staatspolizei. Ob auch die Verwaltungspolizei einbegriffen sei, müsse noch geklärt werden.

Es sollten nun nicht etwa jeweils für die einzelnen Verbände besondere Kriegsgerichte eingeführt werden, sondern die Kriegsgerichte sollten für den gesamten Personenkreis gemeinsam zur Verfügung stehen, derart, daß von den drei Kriegsgerichten des ersten Rechtszuges die beiden in Hamburg und München einzurichtenden SS-Gerichte für die SS-Verbände zuständig seien, während das SS-Gericht Dresden für die SS-Verbände als auch für die im Protektoratsgebiet befindliche Polizei zuständig sei. Die Rechtsmittelgerichte könnten ohnedies nur für den gesamten Personenkreis gemeinsam sein. Gerichtsherren seien, soweit die SS in Frage komme, die zuständigen Befehlshaber, soweit die Polizei in Frage komme, General Daluge, Gerichtsherr des Obersten Gerichts sei der Reichsführer SS. Die Gerichtsbarkeit solle einheitlich durch SS-Richter ausgeübt werden, auch soweit es sich um Angehörige der Polizei handle. Im Gebiet des Protektorats dürften Verhandlungen nicht stattfinden. Zahlenmäßig würden von der Gerichtsbarkeit erfaßt etwa

20 000

Mann SS-Verfügungstruppe

⁵ Nähere Hinweise s. bereits ARH IV, Nr. 203 Anm. 6; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22914. Beratungen der ADR-Arbeitsgemeinschaft für ein Sonderstrafrecht der SS und des RAD s. AKADEMIE FÜR DT. RECHT, Bd. VII. – Mit Schreiben vom 29. 12. 1938 hatte RFSS Himmler dem RFM eröffnet: „Der Führer hat die Errichtung einer eigenen Straferichtsbarkeit der SS für die Angehörigen der SS-Verfügungstruppe, der Totenkopfverbände, des hauptamtlichen Sicherheitsdienstes der SS und für die diesen Verbänden dienstlich Vorgesetzten hauptamtlichen Angehörigen der Allgemeinen SS genehmigt. Ich beabsichtige, die Straferichtsbarkeit der SS umgehend einzuführen.“ Der RFM wurde um Reichsmittel hierfür ersucht. In einer Besprechung am 19. 1. 1939 waren die institutionell wie personell ausgreifenden Pläne von Vertretern des SS-Gerichts München (bislang zuständig nur für Disziplinarsachen und Beschwerden; VIEREGGE S. 10–13) konkretisiert worden, jedoch hatte hier MR Schmidt-Schwarzenberg/RFM Planstellen frühestens ab dem folg. Etatjahr (1. 4. 1939) als denkbar bezeichnet, schon „wegen des Größenunterschieds zwischen beiden Einheiten“ starke Bedenken gegen eine SS-Gerichtsbarkeit nach dem Muster der Wehrmacht angemeldet und insbes. „Sondervergünstigungen über den Organisationszustand der Wehrmacht hinaus“ verweigert. Am 16. 2. war zunächst der RJuM um Stellungnahme gebeten worden, und erst das Bormann-Schreiben (o. Anm. 2) brachte das Vorhaben neu in Gang. R 2/12196. Das analoge Begehren des RAD hatte Hitler aber mittlerweile abgewiesen; s. Anhang, FV 126*; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12638.

14 000	Mann SS-Totenkopfverbände
7 200	Mann uniformierte Polizei im Protektorat
1 500	Mann Geheime Staatspolizei im Protektorat.

Die Anordnung der „sofortigen“ Einrichtung der Kriegsgerichte sei dahin zu verstehen, daß die Gerichte am 1. August 1939 ihre Tätigkeit aufnehmen sollen.

Ministerialdirigent Bracht (M[inisterium] d[es] I[nnern]) bemerkt ergänzend, der Reichsführer SS wünsche nach einer Mitteilung des Generals Daluge keine besonderen Gerichte für die Polizei. Es sei aber daran zu denken, den Belangen der Polizei dadurch Rechnung zu tragen, daß als Richter Polizeibeamte zugezogen werden, wenn die Angeklagten der Polizei angehören.

Ministerialrat Rademacher (RFinMin) äußert Bedenken gegen die Einbeziehung der Geheimen Staatspolizei und der Kriminalpolizei. Die Kriminalpolizei habe im Protektorat lediglich Aufgaben gegenüber den Volksdeutschen zu erfüllen. Die Geheime Staatspolizei des Protektorats solle dem Oberlandrat unterstellt werden, sodaß sich Schwierigkeiten ergeben würden, wenn ein Teil der Verwaltungsbeamten den Kriegsgerichten, ein anderer Teil aber den allgemeinen Gerichten unterstehe. Im Protektorat seien auch etwa 800 polizeiliche Angestellte beschäftigt, die ähnliche Aufgaben erfüllen wie die Polizeibeamten. Es müsse noch geklärt werden, was mit diesen Angestellten zu geschehen habe.

Was die SS angehe, so sei in dem Schreiben des Reichsleiters Bormann der betroffene Personenkreis enger gezogen. Danach würden nämlich nur erfaßt die SS-Verfügungstruppe und die SS-Totenkopfverbände, zu denen auch die SS-Junkerschulen gehören, nicht aber die hauptamtlichen Angehörigen des Sicherheitsdienstes der SS und die hauptamtlichen Angehörigen der Stäbe. Hinsichtlich des Sicherheitsdienstes sei für das Reichsfinanzministerium die Einbeziehung der außerhalb des Protektorats tätigen Angehörigen des Sicherheitsdienstes nicht tragbar. Auch der Einbeziehung der hauptamtlichen Angehörigen der SS-Stäbe könne er nicht zustimmen. Da hiernach die Auffassungen über die Tragweite des von Reichsleiter Bormann mitgeteilten Führerbefehls auseinandergehen, müsse er darum bitten, für eine Ergänzung des Führerbefehls Sorge zu tragen.

Ministerialdirigent Bracht (MdI) weist darauf hin, daß die Verwaltungspolizei im Protektorat⁶ uniformiert sei. Die Führung der Polizei halte ihre Einbeziehung in die neue Gerichtsbarkeit für erforderlich. Über den persönlichen Geltungsbereich der neuen Gerichtsbarkeit stimmten die Informationen des Generals Daluge mit denen des Chefs des SS-Gerichts überein. Es empfehle sich, diese Informationen dem Entwurf zugrunde zu legen und Bedenken gegen den Umfang der Gerichtsbarkeit dann nach Vorlegung des Entwurfs in den Ministerien geltend zu machen.

Ministerialdirektor Schäfer stellt fest, daß nach dem Schreiben des Reichsleiters Bormann nur die mobile Polizei des Protektorats der Gerichtsbarkeit unterworfen werden solle. Die Einbeziehung der Polizei des übrigen Reichsgebiets könne in keiner Form in Frage kommen. Dieser Feststellung wird allseits zugestimmt. Einigkeit bestehe ferner darüber, daß die SS-Junkerschulen als Teil der bewaffneten SS anzusehen seien. Im übrigen müßten die Zweifel über den persönlichen Geltungsbereich der Gerichtsbarkeit noch geklärt werden.

Auf den Hinweis des *Regierungsrats Dr. Ehaus* (Hauptamt Sicherheitspolizei), daß vom Sicherheitsdienst nur der im Protektorat eingesetzte erfaßt werden solle, schlägt *Ministerialdirektor Schäfer* vor, einstweilen die Einbeziehung der hauptamtlichen Angehörigen des Sicherheitsdienstes nur insoweit zu erörtern, als sie im Protektorat tätig sind. Dieser Vorschlag findet Zustimmung. Jedoch weist *SS-Gruppenführer Scharfe* darauf hin, daß nach den Anweisungen des Reichsführers SS, die sich auf den neuesten Vortrag beim Führer vom 25. 6. 1939 stützten, der gesamte Sicherheitsdienst einzu beziehen sei. Die Klärung dieser Frage müsse Vorbehalten werden.

⁶ Lt. Vm. Rademacher (o. Anm. 1) meinte Bracht hiermit die uniformierten, dem Polizeibataillon zugeteilten und der Befehlsgewalt des Polizeikommandeurs unterstellten Wirtschaftsbeamten.

Ministerialrat Rademacher (RFM) erklärt, seine Vollmacht gehe nur dahin, der Einbeziehung der SS-Verfügungstruppe und der SS-Totenkopfverbände einschl. der SS-Junkerschulen sowie der im Protektorat stehenden mobilen Polizei zuzustimmen. Dabei rechneten zu den SS-Totenkopfverbänden im Mobilmachungsfall auch die Polizeiverstärkungen. Demnach müßten nicht nur die hauptamtlichen Angehörigen des Sicherheitsdienstes außerhalb des Protektorats, sondern auch die hauptamtlichen Angehörigen der SS-Stäbe außer Betracht bleiben.

Ministerialdirektor Schäfer schlägt vor, einstweilen von dieser Umgrenzung auszugehen. Er stellt die weitere Frage zur Erörterung, ob für die neue Gerichtsbarkeit nicht nur die Militärstraferichtsordnung, sondern auch das Militärstrafgesetzbuch entsprechend gelten solle.

SS-Sturmbannführer Dr. Reinecke erklärt, daß ein vom Hauptamt SS-Gericht im Benehmen mit dem Sachbearbeiter des Reichsjustizministeriums ausgearbeiteter Entwurf eines SS-Strafgesetzes und einer SS-Straferichtsordnung vorliege. Dieser Entwurf gehe davon aus, daß im Bereich der neuen Gerichtsbarkeit eine dem Militärstrafgesetzbuch ähnliche Regelung gelte. Der Entwurf übernehme im wesentlichen die Straftatbestände des Militärstrafgesetzbuchs und bringe die für die SS notwendigen Anpassungen. Dieser Entwurf bedürfe noch der Überprüfung, die nicht bis zum 1. August abgeschlossen werden könne. Daher sei eine Zwischenlösung zu wählen und einstweilen das Militärstrafgesetzbuch für entsprechend anwendbar zu erklären.

Ministerialdirigent Bracht bittet darum, der Polizei diesen Entwurf zugänglich zu machen, da für die Polizei des Protektorats eine entsprechende Regelung eingeführt werden müsse.

Ministerialdirektor Schäfer stellt fest, daß der Vorschlag einer Zwischenlösung Zustimmung findet. Die entsprechende Anwendung des Strafgesetzbuchs habe Bedeutung nur für die bewaffneten Verbände der SS. Wenn auch die Polizei dem Militärstrafrecht unterstellt werden solle, so könne es sich nur um die mobile Polizei des Protektorats handeln. Da die einzelnen Polizeibeamten nach der bisherigen Übung jeweils nur drei Monate im Protektorat bleiben, handelt es sich für sie jeweils nur um eine vorübergehende Unterstellung unter das Militärstrafgesetzbuch.

Ministerialdirektor Schäfer bittet nunmehr, die Frage des Aufbaues und der Zusammensetzung der Gerichte zu erörtern.

SS-Gruppenführer Scharfe und *Sturmbannführer Dr. Reinecke* stellen darauf die geplante Gerichtsorganisation wie folgt dar:

Es sollen drei Gerichte des ersten Rechtszuges eingerichtet werden, und zwar in Hamburg, München und Dresden. Das Gericht in Hamburg solle eine Zweigstelle in Weimar, das Gericht in München eine Zweigstelle in Wien haben. Ihre Zuständigkeit solle nicht personell, sondern räumlich geschieden sein. Es sollen zuständig sein das SS-Gericht Hamburg für die Oberabschnitte West, Nordwest, Mitte, Fulda-Werra, Rhein und Nord, das SS-Gericht München für die Oberabschnitte Süd, Main, Südwest, Alpenland und Donau, das SS-Gericht Dresden für den Rest des Reiches und für die im Protektorat stehende mobile Polizei.

Das SS-Gericht des ersten Rechtszuges soll in der Besetzung mit einem SS-Richter und zwei Beisitzern aus der SS entscheiden.

Das Obergericht mit dem Sitz in Berlin soll in der Besetzung mit zwei SS-Richtern und drei Beisitzern entscheiden. Es soll zuständig sein für die Berufungen gegen Urteile des ersten Rechtszuges und als Gericht des ersten Rechtszuges für die schwerste Kriminalität.

Das oberste Gericht solle entsprechend dem Reichskriegsgericht in der Revision mit drei SS-Richtern und zwei Beisitzern, als Gericht des ersten Rechtszuges mit zwei SS-Richtern und drei Beisitzern besetzt sein. Es werde tätig in Revisionssachen, ferner als Gericht des ersten Rechtszuges in den Volksgerichtshofsachen sowie für Sachen gegen SS-Führer vom Oberführer an aufwärts. Seine Bezeichnung stehe noch nicht fest. Es soll in München seinen Sitz haben.

In allen Gerichten seien die SS-Richter hauptamtlich tätig, während die Beisitzer entsprechend der Militärstraferichtsordnung aus dem Kreis der SS-Angehörigen entnommen würden. Soweit die Angeklagten der Polizei angehören, sei daran zu denken, die Beisitzer aus der Polizei zu entnehmen.

Für jedes SS-Gericht des ersten Rechtszuges würden sechs hauptamtliche SS-Richter benötigt, für das SS-Obergericht vier hauptamtliche SS-Richter, nämlich zwei als erkennende Richter, ein weiterer als Untersuchungsführer. Der vierte Richter solle zugleich an das Oberste Gericht kommandiert werden und dort als Untersuchungsführer tätig sein. Am Obersten SS-Gericht würden ein Senatspräsident und zwei hauptamtliche SS-Richter benötigt. Außerdem stehe ihm der vierte Richter des Obergerichts zur Verfügung. Da die richterliche Tätigkeit die Richter des Obersten Gerichts nicht voll in Anspruch nehme, sollen sie auch die Geschäfte der SS-Justizverwaltung übernehmen. Die Beschaffung der hauptamtlichen Richter bis zum 1. August mache keine Schwierigkeiten, da genügend Bewerbungen vorhanden seien.

Ministerialrat Rademacher (RFM) bemerkt dazu, daß diese Art des Gerichtsaufbaues aus dem Schreiben des Reichsleiters Bormann nicht entnommen werden könne. Das RFM habe aus dem Schreiben aus Berchtesgaden entnehmen zu müssen geglaubt, daß die vom Führer angeordnete Einrichtung der Kriegsgerichte von den früheren Plänen der SS abweiche. Es müsse die Frage aufgeworfen werden, ob die neuen Kriegsgerichte nicht an die militärischen Kriegsgerichte organisatorisch in irgendeiner Form angelehnt werden könnten, etwa so, daß die Kriegsgerichtsräte der Wehrmacht auch in der SS-Gerichtsbarkeit als Untersuchungsführer tätig würden. Das Oberste Gericht könne in der Weise dem Reichskriegsgericht angegliedert werden, daß drei hauptamtliche Richter der SS bestellt würden, im übrigen aber die Verwaltungseinrichtungen und Räume des Reichskriegsgerichts mit benutzt würden. Übrigens sei nicht einzusehen, weshalb die Gerichte erster Instanz je sechs hauptamtliche Richter benötigen, während die Wehrmacht je Division nur drei Richter habe. Es sei auch zu bedenken, daß die SS-Gerichte im Vergleich zu den Wehrmachtgerichten weniger stark in Anspruch genommen würden, da die bewaffneten Verbände der SS sich aus ausgesuchten Freiwilligen zusammensetzen, deren Kriminalität geringer sei als die des allgemeinen Volksheeres. Bei dem Menschenmangel, an dem Deutschland leide, müsse jede Stelle eingespart werden, deren Träger produktiver anderswo eingesetzt werden könne. Diese Forderung sei so ernst, daß das RFM bei jeder Gelegenheit darauf hinweisen müsse.

SS-Gruppenführer Scharfe lehnt diese Vorschläge ab. Die SS-Gerichtsbarkeit benötige eigene Untersuchungsführer, die mit den Einrichtungen der SS vertraut seien. Von der Angliederung des Obersten Gerichts an das Reichskriegsgericht sei auch eine wesentliche Ersparnis nicht zu erwarten. Auf die Frage des *Ministerialdirektors Schäfer*, ob über die Angliederung des Obersten Gerichts an das Reichskriegsgericht schon Besprechungen im Gange seien, erklärt *Regierungsrat Schölz* (Oberkommando der Wehrmacht), es sei noch nicht möglich gewesen, diese Frage dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht vorzutragen.

Ministerialrat Dr. Grunewald (Hauptamt Ordnungspolizei) stellt die Frage, ob vorerst die Stellen der SS-Richter nicht nebenamtlich besetzt werden könnten.

Sturmbannführer Dr. Reinecke bemerkt dazu, die vorgesehenen SS-Richter seien voll beschäftigt. Das gelte auch für das SS-Obergericht, da zu erwarten sei, daß in sämtlichen Sachen Berufung eingelegt würde.

Ministerialdirektor Schäfer stellt dazu fest, daß in der allgemeinen Justiz von 100 Sachen des ersten Rechtszuges etwa 20 in die Berufung gelangen. Ein entsprechender Hundertsatz ist im Bereich der Wehrmachtgerichtsbarkeit festgestellt.

Ministerialdirektor Schäfer weist sodann darauf hin, daß die vorgesehene Zuständigkeit des SS-Obergerichts von der Zuständigkeit der Wehrmachtgerichte abweiche. Das Oberkriegsgericht sei im wesentlichen nur als Berufungsgericht, nicht als Gericht des ersten Rechtszuges zuständig. Das Kriegsgericht entscheide in erweiterter Besetzung, wenn es sich um schwerere Straftaten handle. Es sei zu überlegen, ob für die Zwischenlösung nicht die Wehrmachtsregelung vorerst übernommen werden solle.

Regierungsrat Schölz (Oberkommando der Wehrmacht) erklärt dazu, für das künftige Recht sei allerdings die erstinstanzliche Zuständigkeit des Oberkriegsgerichts für die schwereren Straftaten vorgesehen. Das verursache aber Schwierigkeiten wegen der Beteiligung verschiedener Gerichtsherren. Dem Vorschlag des *MD Schäfer*, für die Zwischenlösung die Zuständigkeitsregelung der Wehrmachtgerichte zu übernehmen, wird allseits zugestimmt.

Ministerialrat Rademacher (RFM) betont, daß bei der geringen Zahl von Sachen, mit denen das Oberste Gericht befaßt sei, für ein selbständiges oberstes Gericht kein Bedürfnis bestehe. Es sei unbestreitbar, daß durch die Angliederung des Obersten Gerichts an das Reichskriegsgericht wesentliche Ersparnisse erzielt würden.

SS-Gruppenführer Scharfe erklärt dazu, der Reichsführer SS beanspruche ein Oberstes Gericht. Für die Sofortregelung brauche diese Frage aber nicht entschieden zu werden. Es genüge, daß am 1. August die SS-Gerichte und die SS-Obergerichte eingerichtet seien.

Ministerialdirektor Schäfer schlägt darauf unter allseitiger Zustimmung vor, die Frage des Obersten Gerichts der späteren Regelung zu überlassen. Die Lösung der Frage, welche Gerichtsherren zuständig seien, bereite keine Schwierigkeiten und habe auch keine finanziellen Auswirkungen.

Ministerialdirektor Schäfer stellt weiter fest, daß die Federführung dem Reichsjustizministerium obliege und ein Entwurf aufgestellt werden soll. Dieser soll so beschleunigt werden, daß er möglichst bis zum 1. August 1939 in Kraft gesetzt werden könne⁷.

Schafheutle

⁷ StS Schlegelberger bat Lammers zunächst mit Schreiben vom 12. 7. 1939, durch Führervortrag die Streitfrage zu klären, welcher Personenkreis genau der SS-Sondergerichtsbarkeit unterstehen solle, kündigte aber am 14. 7., um Lammers „Unbequemlichkeiten zu ersparen“, statt dessen telefonisch einen Entwurf „unter Aussparung der zweifelhaften Punkte“ an und teilte der Rkei schließlich am 15. 7. mit, die Vertreter der RFSS seien damit einverstanden, „daß sich der Gesetzentwurf vorläufig nur auf diejenigen SS-Verbände beschränkt, über deren Hereinnahme in die Sondergerichtsbarkeit eine Meinungsverschiedenheit nicht bestanden hat; das sind die SS-Verfügungstruppe, die SS-Totenkopfverbände und die SS-Junkerschulen.“ R 43 II/1204a, Bl. 65 f., 68 f., 79. Am 22. 7. präsentierte das SS-Hauptamt „Haushalt und Bauten“ den Haushaltsvoranschlag der neuen Gerichtsorganisation, am 28. 7. fand eine erste Ressortberatung über ihn statt; R 3001/20027, Bl. 3–59.

Der RJuM übermittelte dem RMRk am 1. 8. 1939 die KabVorl. eines „Gesetzes über eine Sondergerichtsbarkeit in Strafsachen für Angehörige der SS und für im Protektorat Böhmen und Mähren tätige deutsche Polizeibeamte“ mit Begründung, die Rkei setzte sie am 8. 8. mit Widerspruchsfrist bis 14. 8. in Kabinettsumlauf; R 43 II/1204a, Bl. 82–86; R 43 F/3572, Bl. 231–235; R 2/12196. Am 12. 8. intervenierte Hptm. Ritgen/OKW telefon. bei MD Kritzingen, es hätten sich „nachträglich Bedenken erhoben“, die Sache müsse Keitel noch vorgetragen werden, und bat um Fristverlängerung; Fortgang s. Dok. Nr. 135.

Zitierhinweis

Nr. 110 Referentenbesprechung im Reichsjustizministerium vom 6. Juli 1939, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d110>